

П. 4.6 и 4.7 подлежат исключению. С 1 сентября 2025 года согласие оформляется отдельным документом от иных информации и документов, которые подтверждает и подписывает субъект. Пункт 4.7 — это именно согласие, встроенное в договор, то есть нарушение прямой нормы ч. 1 ст. 9. Ровно тот же дефект, что мы убрали из Положения (его п. 3.6), — здесь он в чистом виде.

П. 4.6 сверх того некорректен по существу: «стороны дают согласие» — одна из сторон юридическое лицо, у которого персональных данных нет, а объём и цели обработки не определены вовсе («для целей исполнения настоящего договора») — это не отвечает требованию конкретности по ч. 4 ст. 9.

П. 4.7 неверен и в ссылке, и в конструкции. Часть 2 ст. 9 говорит о согласии, данном представителем, а не о возрасте самостоятельного согласия — 152-ФЗ вообще не устанавливает такого возраста. Работает общее правило: несовершеннолетние 14–18 лет обладают ограниченной дееспособностью по ст. 26 ГК РФ и могут подписывать согласие только при наличии письменного разрешения родителей. То есть подпись 14-летнего сама по себе основанием не является, «самостоятельное согласие» — юридически пустая формулировка.

Замена: оба пункта убрать, вместо них — строка о том, что обработка персональных данных осуществляется на основании отдельно оформленных согласий и в соответствии с Политикой, размещённой на сайте. Согласие обучающегося у нас уже сделано двухраздельным: подписывает сам обучающийся, а для не достигшего 18 лет добавляется раздел законного представителя. Это и есть правильная конструкция для 14+.

Обучающийся — сторона без единого права и без единой обязанности

Договор трёхсторонний, обучающийся его подписывает, но разделы 2 и 3 регулируют отношения только Школы и Заказчика. Раздела «Права и обязанности Обучающегося» нет. Для 14-летнего, который подписывает договор от своего имени, это структурный дефект: непонятно, к чему он присоединяется.

Усугубляет п. 4.4 — обязательства по п. 2.10 (ознакомление с уставом, программами, локальными актами) считаются выполненными, если выполнены в отношении Заказчика. Но обучающийся по ст. 34 273-ФЗ имеет самостоятельное право на ознакомление, и сам п. 2.10 обещает ознакомить обоих. Пункт 4.4 отменяет собственную обязанность школы перед второй стороной договора.

Условия, ухудшающие положение по сравнению с законом

П. 3.1, третий абзац — обеспечить обучающегося за свой счёт материалами, «перечень и количество которых определяются Школой». По ст. 35 273-ФЗ учебники, учебные пособия и учебные материалы предоставляются бесплатно. Открытый перечень, определяемый школой в одностороннем порядке, — классический предмет прокурорского представления. Оставить только личные вещи (канцелярия, спортивная форма), без права школы расширять список.

П. 3.7 — ответственность Заказчика за вред имуществу. Для обучающегося старше 14 лет это неверно: по ст. 1074 ГК он отвечает за причинённый вред самостоятельно, а родители — лишь субсидиарно, при недостатке у него средств. В договоре для 14+ формулировка должна быть именно такой.

П. 3.5 — обязанность лично посещать родительские собрания и являться по приглашению. Ст. 44 273-ФЗ такой обязанности не устанавливает; принудить к явке нельзя. Переформулировать как право и как обязанность школы информировать.

П. 2.14 — стоит добавить оговорку, что меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам начального общего образования и к обучающимся с ОВЗ (задержка психического развития, различные формы умственной отсталости) — это прямое требование Порядка применения мер дисциплинарного взыскания.

Мелочи, но заметные

П. 2.1 — «в течение пяти лет». Если обучающийся приходит не в 5 класс, срок не совпадёт; лучше «до завершения освоения программы», как уже написано в п. 4.3.

Отдельно: договор об образовании обязателен только для платных услуг. Для бесплатного общего образования отношения возникают из заявления о приёме и приказа о зачислении, и школа вправе заключать такой договор добровольно — но он не может создавать обязанностей сверх закона. Это ровно та причина, по которой перечисленные пункты уязвимы: они добавляют обязанности, которых в законе нет.